

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/๑๖๕๗๑



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๖ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ข้อหาหรือแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน

เรียน

อ้างถึง

ตามหนังสือที่อ้างถึง

แจ้งว่า ตามที่กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือตอบ

ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน (คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์) ว่า กรณีการอุทธรณ์ตามโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยของ เป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย มิใช่การดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และไม่ถือเป็นการอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๔ จึงส่งเรื่องคืนให้ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องนั้น มีความเห็นว่า ได้ดำเนินโครงการฯ โดยดำเนินการตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ให้ดำเนินการคัดเลือกเอกชนโดยนำหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมาใช้บังคับโดยอนุโลม ประกอบกับเมื่อพิจารณาตามแนวทางหนังสือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ด่วนที่สุด ที่ กค (กอร) ๐๔๐๕.๕/ว ๓๗๔ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ข้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากผู้อุทธรณ์เป็นผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอเพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐ จึงเป็นผู้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐภายในเจ็ดวันทำการตามมาตรา ๑๑๗ และไม่เข้าข่ายกรณีอุทธรณ์ไม่ได้ ตามหนังสือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนข้างต้น ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ ๑๘ กำหนดให้เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบตามข้อ ๑๗ แล้ว ให้ราชการส่วนท้องถิ่นผู้จัดทำข้อเสนอคัดเลือกเอกชนโดยนำหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมาใช้บังคับโดยอนุโลม จึงมีความเห็นว่า ได้ดำเนินการคัดเลือกเอกชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้ดำเนินการกรณีมีการอุทธรณ์ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปโดยถูกต้อง จึงขอหาหรือแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. การตอบพิจารณากรณีอุทธรณ์ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๕/๔๔๒๘๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ที่พิจารณาว่าเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดฯ ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ มิใช่การดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

/และ ...

และไม่ถือเป็นการอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๕ ถือว่าเป็นการสิ้นสุดการอุทธรณ์ในกรณีดังกล่าว ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๑ วรรคสอง หรือไม่ และหากถือเป็นข้อยุติแล้ว จะสามารถเรียกผู้ชนะการเสนอราคา มาดำเนินการลงนามตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๑๖๑ วรรคสอง ได้หรือไม่ อย่างไร หรือหากโครงการฯ ดังกล่าวไม่เป็นการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ หน่วยงานของรัฐจะมีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติตามกฎหมายใด ในการพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าว

๒. พิจารณาตามกฎหมายกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเปิดโอกาสให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุจากผู้ประกอบการก่อนจะทำการจัดซื้อจัดจ้าง หากปรากฏว่าผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้นมิได้พิจารณาหรือเสนอแนะร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอจะอุทธรณ์ในเรื่องขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของหน่วยงานของรัฐนั้นมิได้ กรณีการอุทธรณ์ของกิจการร่วมค้าเป็นการอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐ

กรณี ไม่พิจารณาคณะสมบัติด้านเทคนิค เพราะไม่ผ่านคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอร่วมลงทุน มีความเห็นว่า ผู้อุทธรณ์ได้เข้าพิจารณาร่างขอบเขตของงานโครงการฯ ตามที่ได้ประกาศเผยแพร่ไว้ และได้รับทราบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอร่างลงทุนโครงการฯ ดังกล่าวแล้ว จึงถือว่าหน่วยงานของรัฐได้เปิดโอกาสให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุแล้ว และถือว่าผู้อุทธรณ์ได้รับทราบร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุโครงการฯ ดังกล่าวแล้ว จึงมีความเห็นว่าผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอมิได้จะอุทธรณ์ในเรื่องดังกล่าวมิได้ ความเห็นของ ดังกล่าว ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้

๑. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ บัญญัตินิยามคำว่า “การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายความว่า การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง “พัสดุ” หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และ “เงินงบประมาณ” หมายความว่า เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเกี่ยวกับการโอนงบประมาณเงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีให้ไม่ต้องนำส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย และเงิน ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ตกเป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายหรือที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจเรียกเก็บตามกฎหมาย และให้หมายความรวมถึง เงินกู้ เงินช่วยเหลือ และเงินอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าได้ดำเนินโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ โดยดำเนินการตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ให้ดำเนินการคัดเลือกเอกชนโดยนำหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยความในประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง

กำหนดว่า “เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบตามข้อ ๑๗ แล้ว ให้ราชการส่วนท้องถิ่นผู้จัดทำข้อเสนอคัดเลือกเอกชนโดยนำหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ใช้วิธีการประมูลก่อนโดยพิจารณาจากผลประโยชน์ที่ราชการส่วนท้องถิ่นและประชาชนจะได้รับอย่างเป็นธรรม” การที่ได้ดำเนินโครงการฯ จึงต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดฯ ประกอบประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ ดังนั้น กรณีดังกล่าวจึงไม่อยู่ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ แต่อย่างใด

๒. กรณีข้อหาข้อ ๑ และ ๒ เมื่อโครงการฯ ดำเนินการตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดฯ ประกอบประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ โดยไม่อยู่ในบังคับที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ตามข้อ ๑ ในกรณีที่มีการอุทธรณ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ย่อมจะต้องพิจารณาอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ และแจ้งผลการพิจารณานั้นไปยังผู้อุทธรณ์ โดยหากพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดฯ มิได้กำหนดเกี่ยวกับการอุทธรณ์ไว้เป็นการเฉพาะ ย่อมต้องถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ต่อไป โดยมีต่อนักฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาใช้บังคับกับกรณีดังกล่าวแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๘

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖